

TERMS OF USE DAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN PLATFORM TRIPKITA

Selamat datang di Tripikta! Terima kasih atas kesediaan Anda dalam menggunakan Platform TripKita. TripKita menyediakan berbagai jenis layanan, oleh karenanya beberapa syarat dan ketentuan tambahan dapat berlaku pada saat Pengguna menggunakan Layanan TripKita tersebut. Dengan membuat Akun TripKita dan/atau menggunakan Platform TripKita, Pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan ini ("Ketentuan Penggunaan").

Ketentuan Penggunaan ini mungkin diubah atau diperbaharui baik sebagian maupun seluruhnya dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Customer dan Provider, dan akan berlaku sejak diunggah pada Situs dan/atau pada saat Customer dan Provider menyetujui Ketentuan Penggunaan ini. Kami menyarankan agar Customer dan Provider memeriksa Situs untuk mengetahui perubahan apapun atas Ketentuan Penggunaan ini dari waktu ke waktu.

Dengan tetap mengakses atau menggunakan Layanan TripKita, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan atas Ketentuan Penggunaan ini. Apabila Pengguna tidak menyetujui perubahan Ketentuan Penggunaan, Customer dan Provider dapat menghubungi TripKita untuk melakukan pengakhiran Akun pada TripKita. Ketentuan Penggunaan ini mengandung kesepakatan antara Customer dan Provider.

Silakan membaca Ketentuan Penggunaan ini dengan saksama:

1. KETENTUAN UMUM

- 1.1. TripKita adalah platform marketplace digital yang mempertemukan pengguna mencari layanan dan pengalaman perjalanan wisata terhadap ("Customer") dengan penyedia layanan perjalanan wisata, penyedia transportasi, operator tour ("Provider").
- 1.2. TripKita tidak bertindak sebagai biro perjalanan wisata, penyelenggara perjalanan wisata, operator tur, penyedia transportasi, penyedia akomodasi, penyedia asuransi, maupun pihak yang secara langsung mengelola atau mengendalikan pelaksanaan perjalanan yang ditawarkan oleh Provider.
- 1.3. Seluruh layanan perjalanan yang ditampilkan pada platform disediakan, dikelola, dan dilaksanakan oleh Provider yang bersangkutan berdasarkan tanggung jawab sendiri.
- 1.4. Dengan membuat akun, mengakses, menggunakan layanan, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, atau menggunakan fitur apa pun pada platform, pengguna dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini.

1.1 HAK DAN KEWAJIBAN PLATFORM

1.1.1 Hak TripKita

- a. Memverifikasi identitas Customer maupun Provider sesuai kebutuhan operasional dan kepatuhan hukum.
- b. Menolak, membatasi, menangguhkan, atau menghapus akun yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, penipuan, penyalahgunaan sistem, atau pelanggaran terhadap ketentuan platform.
- c. Menahan, menunda, atau membatalkan transaksi yang terindikasi mengandung unsur penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, penyalahgunaan sistem, atau aktivitas mencurigakan lainnya.
- d. Melakukan moderasi, penghapusan, penyuntingan, atau pembatasan terhadap konten, ulasan, maupun komunikasi yang melanggar ketentuan platform.
- e. Memperoleh komisi, biaya layanan, atau biaya administrasi sesuai kebijakan yang berlaku pada platform.
- f. Mengubah, memperbarui, atau mengembangkan fitur, sistem, maupun kebijakan platform sesuai kebutuhan operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.2 Kewajiban TripKita

- a. Menyediakan dan mengelola platform secara wajar agar dapat digunakan oleh Customer dan Provider.
- b. Menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui fitur yang tersedia pada platform.
- d. Membantu proses mediasi antara Customer dan Provider berdasarkan data yang tersedia pada platform.
- e. Menyampaikan informasi yang diterima dari Provider kepada Customer secara wajar melalui platform.
- f. Menjalankan fungsi platform marketplace secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN CUSTOMER

1.1.3 Hak Customer

- a. Memperoleh informasi yang jelas, benar, dan transparan mengenai layanan perjalanan yang ditawarkan oleh Provider.
- b. Menggunakan fitur platform sesuai fungsi yang tersedia.
- c. Mengajukan pertanyaan, keluhan, atau pengaduan melalui sarana yang disediakan oleh TripKita.
- d. Memperoleh layanan perjalanan sesuai deskripsi yang ditawarkan oleh Provider.
- e. Mengajukan pembatalan atau permohonan refund sesuai kebijakan yang berlaku pada masing-masing layanan perjalanan.
- f. Memberikan ulasan berdasarkan pengalaman yang sebenarnya.

1.1.4 Kewajiban Customer

- a. Memberikan data yang benar, lengkap, akurat, dan terkini saat melakukan pendaftaran maupun pemesanan.
- b. Menjaga keamanan akun, kata sandi, perangkat, dan seluruh aktivitas yang dilakukan melalui akun miliknya.
- c. Membaca, memahami, dan mematuhi seluruh syarat perjalanan, kebijakan refund, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Provider dan TripKita.
- d. Melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran resmi yang tersedia pada platform.
- e. Tidak melakukan tindakan yang bertujuan mengalihkan transaksi di luar platform.
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketentuan penggunaan platform.
- g. Bertanggung jawab atas kebenaran data peserta perjalanan yang didaftarkan.
- h. Menjaga etika komunikasi dengan Provider maupun pengguna lainnya.

HAK DAN KEWAJIBAN PROVIDER

1.1.5 Hak Provider

- a. Menawarkan, memasarkan, dan mengelola layanan perjalanan melalui platform TripKita sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima pembayaran atas layanan yang berhasil dipesan oleh Customer sesuai mekanisme pembayaran platform.
- c. Menetapkan harga, jadwal, fasilitas, syarat peserta, kebijakan pembatalan, dan kebijakan refund sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kebijakan platform.
- d. Menolak peserta yang tidak memenuhi syarat perjalanan yang telah diinformasikan sebelumnya.
- e. Memperoleh perlindungan terhadap ulasan, laporan, atau tindakan Customer yang terbukti tidak benar, menyesatkan, atau dilakukan dengan itikad buruk.

1.1.6 Kewajiban Provider

- a. Memiliki legalitas usaha, izin, sertifikasi, dan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan informasi layanan perjalanan secara lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
- c. Melaksanakan perjalanan sesuai informasi, fasilitas, jadwal, dan ketentuan yang ditawarkan kepada Customer.
- d. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan perjalanan, keselamatan peserta, kualitas layanan, tenaga kerja, perlengkapan, dan operasional perjalanan.
- e. Memastikan seluruh layanan yang ditawarkan tidak melanggar hukum atau hak pihak ketiga.
- f. Menangani keluhan Customer secara profesional dan kooperatif.

- g. Memproses pembatalan, refund, atau reschedule sesuai kebijakan yang telah diumumkan kepada Customer.
- h. Menjaga kerahasiaan data Customer yang diperoleh melalui platform serta menggunakannya hanya untuk keperluan pelaksanaan layanan perjalanan.
- i. Tidak melakukan transaksi di luar platform yang bertujuan menghindari sistem pembayaran, biaya layanan, atau ketentuan yang berlaku pada TripKita.
- j. Bertanggung jawab atas peserta yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dengan memastikan adanya persetujuan dan pengawasan dari orang tua atau wali yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. AKUN PENGGUNA

- 2.1 Customer wajib memberikan data yang benar, lengkap, akurat, dan terkini saat melakukan pendaftaran akun maupun penggunaan layanan.
- 2.2 Customer bertanggung jawab penuh atas keamanan akun, kata sandi, kode verifikasi, perangkat yang digunakan, dan seluruh aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut.
- 2.3 TripKita berhak melakukan verifikasi identitas pengguna, meminta dokumen pendukung, membatasi akses akun, menangguhkan akun, atau menghapus akun apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penipuan, penyalahgunaan sistem, atau pelanggaran terhadap ketentuan platform.
- 2.4 Dengan menggunakan layanan platform TripKita, Customer menyetujui bahwa TripKita berhak melakukan pembatasan, penangguhan, atau tindakan lain yang dianggap perlu dan penting apabila ditemukan adanya indikasi penggunaan akun tanpa izin. Customer harus menerima konsekuensi atas tindakan tersebut sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

3. PEMESANAN PERJALANAN (BOOKING)

- 3.1 Customer wajib membaca dan memahami seluruh informasi perjalanan yang disediakan oleh Provider, sebelum melakukan pembayaran pada platform yang telah disediakan.
- 3.2 Informasi perjalanan dapat meliputi harga, fasilitas, jadwal, titik keberangkatan, syarat peserta, kebijakan pembatalan, kebijakan refund, dan informasi lain yang relevan.
- 3.3 Customer bertanggung jawab atas keseuaian seluruh data peserta yang diisi dan didaftarkan pada platform.
- 3.4 Bahwa Tripkita tidak bertanggung jawab terhadap peserta yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Provider bertanggung jawab adanya persetujuan dan pengawasan dari orang tua atau wali yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 3.5 Customer memahami bahwa perubahan jadwal, fasilitas, maupun aspek operasional perjalanan tertentu dapat terjadi berdasarkan kebijakan Provider atau kondisi di luar kendali para pihak.

4. CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Seluruh pembayaran wajib dilakukan melalui metode pembayaran resmi yang tersedia pada platform TripKita.
- 4.2 Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang terdaftar dalam platform: **693899143473 OCBC UUS atas nama PT TRIPKITA JELAJAH NUSANTARA.**
- 4.3 Pastikan selalu mengecek nomor rekening sebelum melakukan transfer agar tidak terjadi penipuan
- 4.4 Hindari membayar ke rekening pribadi atau pihak yang tidak resmi dari TripKita
- 4.5 Pembayaran yang dilakukan di luar sistem resmi TripKita sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang melakukannya.
- 4.6 Customer dilarang melakukan transaksi yang bertujuan menghindari sistem pembayaran resmi platform.
- 4.7 TripKita dapat menerapkan mekanisme penahanan dana sementara guna menjamin keamanan transaksi sampai terpenuhinya kewajiban para pihak sesuai kebijakan yang berlaku.
- 4.8 TripKita berhak menolak, menunda, membatalkan, atau menahan transaksi yang terindikasi mengandung unsur:
 - a. penipuan;

- b. pencucian uang;
- c. pendanaan terorisme;
- d. penyalahgunaan sistem;
- e. pelanggaran hukum; atau
- f. aktivitas mencurigakan lainnya.

5. PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN DANA (REFUND)

- 5.1 Kebijakan pembatalan dan refund dapat berbeda pada setiap perjalanan dan ditentukan oleh Provider.
- 5.2 Customer wajib membaca kebijakan refund yang berlaku sebelum melakukan pemesanan.
- 5.3 Tidak semua pembatalan berhak memperoleh pengembalian dana secara penuh.
- 5.4 Dalam hal perjalanan dibatalkan oleh Provider, TripKita dapat membantu proses verifikasi dan penyelesaian refund sesuai data yang tersedia pada platform.
- 5.5 Dalam keadaan kahar (force majeure), termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, pandemi, kebijakan pemerintah, konflik sosial, gangguan transportasi, perang, kerusuhan, atau keadaan lain di luar kendali para pihak, mekanisme refund atau penjadwalan ulang akan mengikuti kebijakan yang berlaku pada Provider dan ketentuan platform.

6. ULASAN DAN KONTEN PENGGUNA

- 6.1. Bahwa Customer diperbolehkan memberikan ulasan berdasarkan pengalaman yang sebenarnya
- 6.2 Apabila Customer mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan layanan provider, maka customer berhak melakukan ulasan pada kolom aduan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh Tripkita, berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 6.2. Pengguna dilarang mengunggah atau menyebarkan konten yang:
 - a. melanggar hukum;
 - b. mengandung fitnah;
 - c. mengandung ujaran kebencian;
 - d. mengandung ancaman;
 - e. melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain;
 - f. bersifat menyesatkan atau tidak benar.
- 6.3. TripKita berhak melakukan moderasi, menyunting, menyembunyikan, atau menghapus konten yang dianggap melanggar ketentuan platform maupun peraturan perundang-undangan.
- 6.4. Tanggung jawab atas isi konten yang dipublikasikan tetap berada pada pengguna yang mengunggahnya.

7. KOMUNIKASI DAN FITUR CHAT

- 7.1. Pengguna wajib menjaga etika komunikasi yang sopan dan profesional.
- 7.2. Pengguna dilarang menggunakan fitur komunikasi untuk:
 - a. penipuan;
 - b. pelecehan;
 - c. intimidasi;
 - d. spam;
 - e. promosi tanpa izin;
 - f. penyebaran informasi palsu;
 - g. pengalihan transaksi di luar platform.
- 7.3. TripKita berhak melakukan moderasi komunikasi serta mengambil tindakan administratif terhadap akun yang melanggar ketentuan ini.

8. KEBIJAKAN PRIVASI

8.1. TripKita mengumpulkan dan memproses data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

8.2. Data yang dapat dikumpulkan meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. alamat email;
- c. nomor telepon;
- d. tanggal lahir;
- e. data peserta perjalanan;
- f. informasi pembayaran;
- g. informasi perangkat;
- h. data lain yang diperlukan untuk penyediaan layanan.

8.3. Data pribadi digunakan untuk:

- a. memproses transaksi;
- b. mengelola akun pengguna;
- c. menyediakan layanan pelanggan;
- d. mencegah penipuan;
- e. memenuhi kewajiban hukum;
- f. meningkatkan kualitas layanan.

8.4. TripKita tidak menjual data pribadi pengguna kepada pihak ketiga.

8.5. Data dapat dibagikan kepada:

- a. Provider terkait;
- b. penyedia layanan pembayaran;
- c. penyedia layanan teknologi;
- d. mitra operasional yang memiliki kebutuhan sah;
- e. instansi pemerintah atau penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

8.6. Pengguna berhak meminta akses, perbaikan, pembaruan, atau penghapusan data pribadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8.7. Data akan disimpan selama diperlukan untuk tujuan layanan, penyelesaian sengketa, audit, keamanan sistem, atau pemenuhan kewajiban hukum.

9. BATASAN TANGGUNG JAWAB

9.1. TripKita hanya menyediakan sarana elektronik yang mempertemukan Customer dan Provider.

9.2. Provider bertanggung jawab penuh atas:

- a. pelaksanaan perjalanan;
- b. kualitas layanan;
- c. keselamatan peserta;
- d. legalitas usaha;
- e. perizinan yang diperlukan;
- f. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

9.3. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, TripKita tidak bertanggung jawab atas:

- a. kecelakaan;
- b. cedera;
- c. kehilangan barang;
- d. kerusakan barang;
- e. keterlambatan transportasi;
- f. pembatalan perjalanan;
- g. perubahan itinerary;
- h. tindakan Provider;

- i. tindakan pengguna lain;
- j. force majeure.

10. GANTI RUGI

Tanpa Berprasangka Terhadap Apa Yang Diatur Dalam Syarat, Kewajiban Masing-Masing Pihak Terbatas Dan Dikecualikan Semaksimalnya Yang Diizinkan Oleh Hukum, Seperti Untuk Cedera Pribadi Dan Kematian. Kami Tidak Akan Bertanggung Jawab Atas Setiap Kerugian Atau Kerusakan, Baik Langsung Atau Tidak Langsung, Akibat Dari Atau Terhubung Ke Penggunaan Anda Terhadap Situs Ini Atau Penggunaan Tautan Pada Situs, Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Kerusakan Khusus, Insidental, Hukuman Atau Kerusakan Akibat Atau Kerugian Ekonomi Lainnya, Meskipun Kami Telah Diberitahu Tentang Kemungkinan Kerugian Atau Kerusakan Yang Mungkin Terjadi. Perbaikan Satu-Satunya Yang Tersedia Bagi Anda Adalah Penghentian Penggunaan Situs Ini.

TripKita Tidak Akan Bertanggung Jawab Atas Performa Yang Tidak Dilakukan Atau Pelanggaran Syarat Ini, Seperti Kegagalan Transaksi, Akses Terbatas Ke Situs, Atau Setiap Kerusakan Atau Bahaya Kepada Pengguna Yang Disebabkan Oleh Tindakan Atau Kondisi Apa Pun Di Luar Kontrol Yang Wajar Baik Oleh Anda Atau Kami ("*Peristiwa Force Majeure*"). Peristiwa *Force Majeure* Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Bencana Alam (Banjir, Gempa Bumi), Pandemi, Kerusuhan, Pernyataan Perang, Perang, Aksi Militer, Tindakan Teroris, Embargo, Sanksi, Perubahan Undang-Undang Atau Peraturan, Petir, Badai/Topan/Siklon, Mogok Kerja, Demonstrasi, Kebangkrutan Atau Kepailitan Maskapai Penerbangan Atau Hotel, Dan Sebagainya.

TripKita Tidak Bertanggung Jawab Atas Setiap Kerusakan Atau Kerugian Yang Disebabkan Oleh Cara Apa Pun Kepada Pihak Mana Pun Jika TripKita Tidak Dapat Memproses Pesanan Anda Karena Peristiwa *Force Majeure*.

Pengguna setuju untuk membebaskan dan mengganti kerugian TripKita dari setiap klaim, tuntutan, kerugian, biaya, denda, atau tanggung jawab yang timbul akibat:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan ini;
- b. penggunaan layanan secara melawan hukum;
- c. pelanggaran hak pihak ketiga; atau
- d. tindakan pengguna yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

11. PENYELESAIAN SENGKETA

11. 1. Sengketa antara Customer dan Provider terlebih dahulu diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah mediasi melalui fitur aduan dan/konsultasi permasalahan.

11.2. TripKita dapat membantu proses mediasi berdasarkan data yang tersedia pada platform tanpa menjadi pihak utama dalam hubungan hukum antara Customer dan Provider.

11.3. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum Republik Indonesia.

11.4. Sengketa yang tidak terselesaikan melalui layanan aduan dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai wilayah hukum domisili hukum TripKita, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.5. Apabila terjadi sengketa antara customer dan provider terkait pelaksanaan perjalanan, para TripKita tidak bertanggung jawab atas kerugian, cedera, kehilangan, keterlambatan, pembatalan, perubahan jadwal, force majeure, atau permasalahan lain yang secara langsung maupun tidak langsung timbul dari pelaksanaan layanan perjalanan oleh Provider, kecuali apabila kerugian tersebut terbukti secara langsung disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian TripKita dalam menjalankan fungsi platformnya.

11.6 Dengan membuat akun, melakukan pemesanan (booking), melakukan pembayaran, menggunakan fitur komunikasi, maupun menggunakan layanan TripKita, Customer dan Provider dianggap telah membaca, memahami, menyetujui, serta terikat pada seluruh Terms & Policies, kebijakan platform, dan ketentuan layanan yang berlaku dari waktu ke waktu. TripKita berhak mengambil tindakan administratif terhadap akun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan platform.

12. PERUBAHAN KETENTUAN

TripKita berhak mengubah, memperbarui, atau menyesuaikan ketentuan ini sewaktu-waktu. Perubahan akan diumumkan melalui platform dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Penggunaan layanan setelah perubahan dilakukan dianggap sebagai persetujuan terhadap ketentuan yang telah diperbarui.